

1001518-74.2022.8.26.0539

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Rafael Martins Donzelli

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Abordagem vexatória por suspeita de furto não comprovada. Boletim de ocorrência que embora comprove a comunicação do suposto ilícito à autoridade policial, não é suficiente, per se, para comprovar o fato declarado, pelo que deveria vir corroborado por outras provas. Inversão do ônus probatório decorrente da relação de consumo que não exime o autor de fazer prova mínima do fato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Juizado Especial Cível

Praça Dr. Pedro Cesar Sampaio, 31, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-027

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001518-74.2022.8.26.0539 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001518-74.2022.8.26.0539

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Everson Batista Eugenio

Requerido:

Tm Hotéis Econômicos Ltda. - Me

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Martins Donzelli

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em consonância com o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil, no caso em comento é possível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a dilação probatória.

Não foram arguidas preliminares. A presente relação processual se instaurou e desenvolveu estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo nulidades a serem decretadas de ofício.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por EVERSON BATISTA EUGENIO em face de TM HOTEIS ECONÔMICOS LTDA - FLORIANÓPOLIS PALACE HOTEL - FLOPH, alegando ter reservado dois quartos, um individual e duplo Standart, para o período de 24/02 a 03/03/2022, com pagamento em cartão de crédito; chegou um dia antes e pediu mais quarto, pagando por ele, e na data da reserva o amigo chegou e foi barrado na portaria, porque a pessoa que gerenciava o local, Fernanda, alegou que a reserva não havia sido feita, inclusive chamando a Guarda Municipal, sendo admitido somente após a

chegada desta. Com os fatos ocorridos, sentiu-se humilhando e constrangido perante os demais hóspedes. Requer indenização pelos danos morais sofridos no valor de R\$ 48.000,00.

Pois bem.

Para a caracterização do dever de indenizar é necessária a presença de certos requisitos cumulativos, são eles: conduta, dano, nexo causal e culpa.

No caso em análise, o autor alega ter sido submetido a constrangimento ilegal, pois não pode entrar no quarto reservado, sob a alegação de que a reserva não fora feita, e que foi tratado de maneira rude e mal-educada pela funcionária que representava o local, que chegou a chamar a guarda local, para que o retirasse do local.

O requerido alega inexistir qualquer prova dos fatos narrados, declarando que o autor, ao chegar no hotel, queria cancelar uma das reservas, solicitando que fosse colocada cama extra no quarto duplo, mas era reserva de tarifa não reembolsável em caso de cancelamento e sem a possibilidade de inclusão de cama extra.

Em que pese as alegações do autor, observo que não há qualquer demonstração efetiva da prática de ato ilícito pelos funcionários da empresa requerida.

Vejamos.

As fotografias de fls. 09/16 comprovam as reservas indicadas pelo autor. A requerida não impugnou as reservas efetuadas, alegando que em verdade o autor queria cancelar um dos quartos reservados, mas não era possível, por ser reserva não reembolsável.

Não há qualquer documento que demonstre a negativa do hotel em permitir a entrada do autor no quarto reservado. Tampouco há prova de que tenha sido chamada a Guarda Municipal local para que ele fosse retirado do hotel. O autor não indicou testemunhas que tenham presenciado os fatos narrados na inicial e o constrangimento e vexame a que teria sido exposto, na portaria do hotel.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência copiado às fls. 18/19, não é apto a comprovar as alegações, visto que as declarações deste são lavradas unilateralmente. São fatos relatados pelo autor à autoridade policial, sem o crivo do contraditório, não amparando, por si só, a pretensão formulada na inicial.

A obrigação de indenizar ocorre quando alguém pratica ato ilícito e o artigo 927 do Código Civil refere expressamente que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No mesmo sentido, o artigo 186 do mesmo Código dispõe que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na presente demanda, o conjunto probatório não corrobora as alegações do autor. Repise-se, não restou comprovado por ele que tenha sido submetido a constrangimento ilegal e situação vexatória pela funcionária responsável pelo hotel. Tampouco há prova de que tenha sido recusada sua entrada no quarto reservado. Em consequência, a mera alegação de que tenha sido submetido a situação vexatória e constrangedora não gera o dever de indenização, eis que o autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

No mais, ainda que entendida que a relação que vincula as partes é consumerista, para a inversão do ônus da prova são necessários verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor (art. 6º, inciso VII do CDC). E, diante dos elementos constantes dos autos, verifico que tais requisitos não estão presentes. Com efeito, a hipossuficiência deve ser em relação a capacidade de a produzir e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados.

Neste sentido:

**APELAÇÃO.** Ação indenizatória. Danos morais. Abordagem vexatória por suspeita de furto não comprovada. Boletim de ocorrência que embora comprove a comunicação do suposto ilícito à autoridade policial, não é suficiente, per se, para comprovar o fato declarado, pelo que deveria vir corroborado por outras provas. Inversão do ônus probatório decorrente da relação de consumo que não exime o autor de fazer prova mínima do fato constitutivo de seu direito. Recurso a que se dá provimento.

(TJ-SP - AC: 10078698020168260084 SP 1007869-80.2016.8.26.0084, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 09/01/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2020)

Deste modo, não comprovada a existência de ato ilícito, em consequência também inexistente dano moral indenizável.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINGO o processo, resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de analisar, neste momento, o pedido de gratuidade processual formulado, eis que, na primeira instância desta jurisdição não são cobradas custas e despesas processuais correspondentes. Caso haja a necessidade de interposição de recurso, em momento oportuno, a parte deverá apresentar elementos suficientes de sua hipossuficiência financeira.

Sem condenação em verbas sucumbenciais, ante as disposições da lei 9.099/95.

Publique-se. Intime-se.

Santa Cruz do Rio Pardo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA